臺南市家庭暴力未成年子女會面交往與交付處所設置辦法修正條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
臺南市家庭暴力事件未成年子女會面交往與交付處所設置辦法	臺南市家庭暴力未成年子女會面交往與交付處所設置辦法	文字修正。
修正條文	現行條文	說明
第一條　為設置本市家庭暴力事件未成年子女會面交往與交付處所（以下簡稱處所），並依家庭暴力防治法第四十六條第二項規定，訂定本辦法。	第一條　本辦法依家庭暴力防治法第四十六條第二項規定訂定之。	增訂立法目的。
第二條　本辦法之主管機關為本府社會局，執行機關為本府家庭暴力暨性侵害防治中心。 本辦法所定處所之設置及相關業務，主管機關得委託民間機構或團體執行之。	第二條　本辦法主管機關為臺南市政府（以下簡稱本府），執行機關為本府家庭暴力暨性侵害防治中心（以下簡稱本中心）。	一、修正主管機關。 二、第三條第二項委託民間團體辦理事項移列本條第二項，並修正由主管機關辦理委託。 三、其他文字修正。
第三條　執行機關應設置處所提供家庭暴力加害人與其未成年子女會面交往與交付之服務。	第三條　本中心應設置未成年子女會面交往與交付處所（以下簡稱處所），提供家庭暴力加害人與其未成年子女交往與交付服務。 前項處所及相關業務得委託民間團體辦理。	一、第二項委託事項移列前條第二項。 二、其他文字修正。
第四條　執行機關設置處所應為家庭暴	第四條　處所應為家庭暴力加害人之未	文字修正。

力加害人之未成年子女、被害人及其他家庭成員提供安全會面交往環境，並維護未成年子女之最佳利益。	成年子女、被害人及其他家庭成員提供安全會面交往環境，並以維護被害子女最佳利益為目標。	
第五條　執行機關設置處所及其設施、設備，應考量下列事項： 一、地點之交通便利及安全性，避免於曲折巷弄內或晦暗不明顯處。 二、建築物宜設有不同之出入口及盥洗室，以供會面交往雙方分別使用。 三、應設置接待室、會談室及活動室等相關場所。 四、相關設施、設備符合未成年子女之身心需求，提供必要安全防護措施，並設置各種適齡設備，以促進親子互動。	第五條　處所之設置及相關設施應注意下列事項： 一、設置地點應注意交通便利，避免於曲折巷弄內或晦暗不明顯處。 二、建築物得設有不同之出入口、盥洗室以供會面交往雙方分別使用。 三、處所應設置接待室、會談室及活動室等相關場所。 四、處所相關設備應考量未成年子女之心理需求，提供必要安全防護措施，活動室得設置各種適齡設備，以促進親子互動。	文字修正。
第六條　執行機關應辦理下列事項，以保障家庭暴力加害人之未成年子女、被害人及其他家庭成員之權益：	第六條　處所應辦理下列措施，以保障家庭暴力未成年子女、被害人及其他家庭成員之權益： 一、提供會面交往	一、增列概括條款，以免遺漏。 二、文字修正。

一、提供會面交往及交付之服務。 二、製作會面交往及交付報告紀錄。 三、定期辦理家庭暴力會面安全及防治相關人員之專業訓練。 四、提供會面時有關安全保護措施。 五、其他必要措施。	及交付之服務。 二、製作會面交往及交付報告紀錄。 三、定期辦理家庭暴力會面安全及防治相關人員之專業訓練。 四、提供會面時有關安全保護措施。	
第七條　處所應配置下列受過家庭暴力安全及防治訓練之人員： 一、監督會面交往及交付執行人員。 二、安全防護人員。 執行機關必要時，得請求警察機關派員協助。	第七條　處所應配置下列接受過家庭暴力相關訓練之工作人員： 一、監督會面交往及交付執行人員。 二、安全防護人員。 前項第二款之人員必要時得由本市警察局以任務指派方式，於每次辦理會面交往及交付服務時，指派人員協助。	一、依家庭暴力防治法第四十六條第二項規定修正用語。 二、其他文字修正。
第八條　執行機關得召募志工協助辦理家庭暴力事件未成年子女會面交往與交付服務。 前項志工應接受職前及在職訓練。	第九條　本中心得召募志工協助辦理家庭暴力未成年子女會面交往相關服務。 前項志工應接受職前及在職訓練。	一、條次變更。 二、修正執行機關名稱。 三、文字修正。
第九條　受委託設置處所及相關服務之民間機構或團體應	第八條　受委託設置處所及相關服務之團體應符合下列要	一、條次變更。 二、其他文字修正。

符合下列要件： 一、經政府許可立案之財團法人或社團法人。 二、章程明定從事社會福利相關業務。 三、財務健全。	件： 一、經政府許可立案之財團法人或社團。 二、團體章程所訂定之任務應以從事社會福利相關業務。 三、團體財務需健全。	
第十條　本辦法自發布日施行。	第十條　本辦法自發布日施行。	未修正。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函　法規查照21

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號6樓
承辦人：楊璧瑜
電話：06-2988995#226
傳真：06-2933416
電子信箱：biyu@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期：中華民國113年3月15日
發文字號：府社家字第1130245938B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(31332_0245938BA0C_ATTCH9.pdf、31332_0245938BA0C_ATTCH10.pdf、31332_0245938BA0C_ATTCH6.pdf)

裝

主旨：檢送本府「臺南市家庭暴力事件未成年子女會面交往與交付監督辦法」修正總說明、修正條文對照表、修正條文及113年1月2日府法規字第1121741348A號令修正發布各1份，請查照。

訂

說明：依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

正本：臺南市議會

線

副本：臺南市政府法制處(含附件)、臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

電子公文交換章 2024/03/15 15:00:01

法規委員會　113/03/15

1130001387

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令



發文日期：中華民國113年1月2日
發文字號：府法規字第11217413484A號
附件：

修正「臺南市辦理家庭暴力事件未成年子女會面交往與交付處理辦法」，名稱並修正為「臺南市家庭暴力事件未成年子女會面交往與交付監督辦法」。

附修正「臺南市家庭暴力事件未成年子女會面交往與交付監督辦法」

市長黃偉哲

臺南市家庭暴力事件未成年子女會面交往與交付監督辦法修正條文

第　一　條　　為監督本市家庭暴力事件未成年子女之會面交往與交付子女之執行，並依家庭暴力防治法第四十六條第二項規定，訂定本辦法。

第　二　條　　本辦法之主管機關為本府社會局，執行機關為本府家庭暴力暨性侵害防治中心。

本辦法所定家庭暴力事件未成年子女之會面交往與交付子女相關業務，主管機關得委託民間機構或團體執行之。

第　三　條　　家庭暴力加害人申請與其未成年子女會面交往或交付子女者，應填具申請書，並於初次申請時檢附法院准予會面交往或交付之保護令或裁判書，向執行機關提出。

前項申請文件有欠缺，經執行機關書面通知限期補正，屆期未完成補正者，執行機關得駁回其申請。

第　四　條　　執行機關受理申請後，應與申請人、未成年子女及其監護人、暫時監護人或其他相關人員分別進行會談，洽定會面交往或交付時間及處所，並告知應遵守之注意事項。

第　五　條　　經執行機關指派執行監督會面交往之人員（以下簡稱監督人員），應注意下列事項：

一、保持中立並遵守保密原則，以未成年子女最佳利益為優先考量，不得無故洩漏相關資訊。

二、製作會面交往觀察紀錄。

三、發現虐待兒童或其他犯罪行為，依法通報相關單位處理。

四、配合法院指定之第三人或相關團體辦理監督會面交往事宜。

第　六　條　　申請人與未成年子女會面交往，執行機關應依下列規定辦理：

一、由申請人先抵達會面處所，且不得在會面交往處所出入口等候。

二、由監督人員將未成年子女帶至會面交往處所，會面交往結束後，由監督人員將未成年子女交還監護人、暫時監護人或相關人員。

三、會面交往結束後，未成年子女及其監護人、暫時監護人或相關人員先行離開，監督人員再指示申請人離開。

四、其他確保未成年子女及其監護人、暫時監護人或相關人員安全到達或離開之各項保護措施。

第　七　條　　未成年子女交付申請人時，執行機關應注意下列事項：

一、於執行機關或其指定處所辦理。

二、申請人未準時於指定處所交還未成年子女，執行機關得向警察機關報案並請求協助。

第　八　條　　申請人有下列情形之一者，執行機關得取消或立即中止該次會面交往或交付：

一、無故逾指定會面時間三十分鐘以上。

二、攜帶可能危及自身或他人安全之器械。

三、飲酒、服用毒品或其他未經合格醫師開立之管制藥品。

四、會面交往或交付過程中有不利於未成年子女或危及會面交往處所其他相關人員安全。

五、違反會面交往或交付之相關規定。

第　九　條　　未成年子女會面交往或交付案件，有下列情形之一者，執行機關應立即向法院報告，必要時得向法院聲請禁止會面交往或交付：

一、申請人、未成年子女或其監護人、暫時監護人或相關人員其中一方不配合會面交往或交付。

二、申請人於會面交往時，違反執行機關相關規定，經勸阻無效。

三、經執行機關評估會面交往無法確保未成年子女安全時。

四、申請人於未成年子女交付期間，侵害未成年子女之權益。

五、申請人未準時於指定處所交還未成年子女。

第　十　條　　受委託辦理本辦法所定家庭暴力事件未成年子女之會面交往與交付子女相關業務之民間機構或團體應符合下列要件：

一、經政府許可立案之財團法人或社團法人。

二、章程明定從事社會福利相關業務。

三、財務健全。

第 十一 條　　本辦法自發布日施行。

臺南市辦理家庭暴力事件未成年子女會面交往與交付處理辦法修正總說明

臺南市辦理家庭暴力事件未成年子女會面交往與交付處理辦法於一百年十月七日訂定，迄今已逾十年，為明確主管機關，並使法規更臻完善，本辦法修正要點如下：

一、 名稱修正。

二、 增訂立法目的。(修正條文第一條)

三、 修正主管機關。(修正條文第二條)

四、 整合第三條及第四條申請條件及補正事項。(修正條文第三條)

五、 修正取消或中止會面交往或交付之事由。(修正條文第八條)

六、 增訂受委託民間團體之要件。(修正條文第十條)

七、 條次變更及文字修正。(修正條文第四條至第七條、第九條)

臺南市辦理家庭暴力事件未成年子女會面交往與交付處理辦法修正條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
臺南市家庭暴力事件未成年子女會面交往與交付監督辦法	臺南市辦理家庭暴力事件未成年子女會面交往與交付處理辦法	依家庭暴力防治法第四十六條第二項規定用語修正名稱。
修正條文	現行條文	說明
第一條　為監督本市家庭暴力事件未成年子女之會面交往與交付子女之執行，並依家庭暴力防治法第四十六條第二項規定，訂定本辦法。	第一條　本辦法依家庭暴力防治法第四十六條第二項規定訂定之。	增訂立法目的。
第二條　本辦法之主管機關為本府社會局，執行機關為本府家庭暴力暨性侵害防治中心。 本辦法所定家庭暴力事件未成年子女之會面交往與交付子女相關業務，主管機關得委託民間機構或團體執行之。	第二條　本辦法主管機關為臺南市政府（以下簡稱本府），執行機關為本府家庭暴力暨性侵害防治中心或由本府委託辦理之機構。	一、修正主管機關。 二、委託辦理事項另立一項規定。
第三條　家庭暴力加害人申請與其未成年子女會面交往或交付子女者，應填具申請書，並於初次申請時檢附法院准予會面交往或交付之保護令或裁判書，向執行機關提出。 前項申請文件有	第三條　設籍本市並經法院裁定保護令或因家庭暴力事件之民事裁定施予未成年子女會面交往或交付之家庭暴力事件加害人，得向執行機關申請未成年子女會面交往或交付。 第四條　加害人申	一、第三條及第四條均為申請條件，爰整合於第三條第一項規定。 二、補正通知事項另立一項規定。